

جامعة المستقبل
كلية الشريعة والقانون
قسم الفقه وأصوله



المفهوم وأقسامه عند الأصوليين

بحث تخرج مقدم لكلية الشريعة والقانون بجامعة المستقبل بمدينة قاريسا .

إعداد الطالب:

سعيد عبد الرحمن محمد

إشراف الدكتور :إبراهيم جيلي زبير

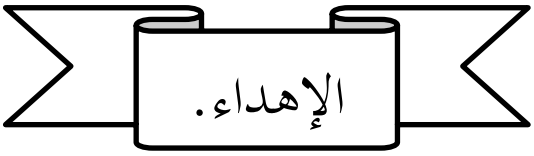
العام الدراسي١٤٤١هـ الموافق ٢٠٢٠م


بسم الله الرحمن الرحيم

استهلال

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ﴾ [1]

[1] اية ٧٩ من سورة الأنبياء .



إلى من حملتني ورضعتني طفلا،وربتني وشجعتني متعلما،أمي الحنون يامنبع الحب الصافي ويا مصدر الشوق الدافي وياحبي الخالد في فؤادي،أنت لي روحي وبلسم جروحي وقرة عيني أهديها هذه الورقات من اعماق قلبي .

إلى أبي ذلك النبع الصافي ،إلى شجرتي التي لاتذبل ،إلى الظل الذي آوي إليه في كل حين،وردة أحلامي أهدي اليه هذا البحث.

إلى من كانوا مدعاة في تعليمي ،إلى جميع الأقارب والأهل الذين لولاهم لما أصبت الهدف ،إلى أساتذتي الغالي الذين أضاؤا طريقي بالعلم والأخلاق،منهم تعلمت كل الفضيلة والإحسان.

إلى زملائي إلى كل من كان سببا في كتابة البحث وأعانوني على إكمال البحث غاية الإعانة أهدي اليهم هذه الورقات.

المقدمة.

الحمدلله الذي بفضله قد وهبنا العلم وجعله لنا نورا ونبراس نهتدي به ، نحمده أن هدانا للإسلام ، وجعلنا بفضله ورحمته من أمة خير الأنام وأشهد أن لااله إلاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، كل شيء خاشع له وكل شيء قائم به غني كل فقير وعز كل ذليل ومفزع كل ملهوف من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ،ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله أرسله ربه إلى الخلق كافة ، معلما ومرشدا ، وهاديا ومبشرا ونديرا ، فأنجانا به من المهلكة ، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور ، ومن الضلالة إلى الهدى والرشاد .

فإن الإشتغال بالعلم من أفضل الأعمال ، به يطلب رضا الرحمن ، وتستفتح أبواب الجنان ، ولأجله بعث الله النبيين

.قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ﴾[1].

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾﴾[2].

وجعل العلماء ورثة الأنبياء ، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولادرهما ، وإنما ورثوا العلم ، فمن أخذه اخذ بحظ وافر .

فقد عرفت الأمة الإسلامية في العصر الحديث نهضة علمية شاملة بعد طول جمود وركود، وذلك لما استجاب طوائف من الناس لدعوة المصلحين الذين جعلهم الله تعالى حجة على خلقه وسببا لتجديد دينه ، وقد أيقن الجميع أن هذه النهضة لا تكون حقيقة فاعلة ولا دائمة باقية إلا بتحرير الفكر وفتح باب الاجتهاد في الفقه بعد تأهيل الناس إليه ، ولاشك أن التجديد في ميدان الفقه

---

[1] اية ١٦٥ من سورة النساء .

[2] اية ١٥١ من سورة البقرة .

لايتم إلا على أيدي أناس فقهاء قادرين على إرجاع كل حكم إلى دليله النقلي أو علته التي بني عليها، ولا يعجزهم الترجيح بين الأقوال المختلفة المتعارضة ، واختيار ماهو أشبه بالأدلة وأقرب إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية ، ومتمكنين من التخريج والتفريع وإلحاق كل حادثة بأصلها ، ولتحصيل هذه الأهلية كان لابد من العناية بعلم أصول الفقه الذي هو مفتاح باب الاجتهاد وأول شروطه وأهمها على الإطلاق ، ولايخالف منصف أن علم الأصول ميزان الفقه وقانون الفكر وضابط الفهم في دين الله تعالى .

أما بعد ، فأنا طالب من طلاب جامعة المستقبل الإسلامية في المستوى الثامن، فكان من الملزم علي في أن أكتب بحث التخرج لكي أنال درجة البكالوريوس في كلية الشريعة والقانون قسم الفقه وأصوله . وبعد تتبع طويل ومجاولة كثيرة في أماكن العلم عزمت أن أكتب على موضوعا بعنوان :"المفهوم وأقسامه عند ألأصوليين".

وندعو الله عز وجل أن يلقي استحسانكم ، واليوم نضع بين أيديكم هذا البحث ، وكم نتمنى أن يكون على المستوى اللائق ، ونتمنى من الله أن نكون لم نقصر أونهمل أيا من عناصر البحث المختلفة .

ونتمنى من الله عز وجل أن يتم علينا نعمته ويديم علينا علمه ويحفظنا ويحفظكم جميعا من كل سوء ويحفظ وطننا العظيم من الأعداء ويهدينا الى طريق الخير والحق والقيم والأخلاق الفاضلة ، ونسأل الله أيضا أن يكتب لنا النجاح والتوفيق إلى كل مايحبه ويرضيه .

أهمية الموضوع وأسباب اختياره .

تمكن أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره فيما يلي :

١.أن المفهوم من أهم المواضيع التي ينبغي لطلاب العلم الوقوف عليه والدراسة في حقيقته وأنواعه وحجيته واختلاف العلماء فيه مع ترجيح الأقوال بينهم.

٢.أن هذا الموضوع يعين الباحث أن يحصل على المعلومات التي جمعها واستنباط الأحكام الفقهية من القرءان والسنة النبوية من خلال مفاهيمها .

٣.أن دراسة هذا الموضوع يعطي الطالب فرصة في الوقوف على بعض الأيات وفهمها وجمع كبير من ألأحاديث ومنهج العلماء حيث إذا وقف الطالب كل هذا تتقوى ملكته الأستنباطية.

٤. قد يكون سببا لظهور بحوث أخرى في هذا الموضوع .

٥. رغبتي الذاتية في قلبي لمادة أصول الفقه ، عند دراستي في كلية الشريعة والقانون قسم الفقه واصوله .

٦. الرغبة في الوقوف على حقائق هذا الموضوع ومعرفة ما يحتوي تحته من مسائل أصولية مع إطالة النظر فيها .

أهداف الموضوع.

١.يهدف البحث إلى دراسة المصطلحات الأصولية والكشف عن معانيه.

٢.بيان المفهوم ومايحتوي من عناصر كثيرة من أقسام وأسماء وشروط وحجية .

٣. رفع الجهل عن نفسي وعن غيري من طلبة العلم .

أسئلة البحث.

١.ماهو المفهوم وما أقسامه عند الاصوليين ؟

٢.ماهو مفهوم الموافقه ؟

٣.ماهي أسماء مفهوم الموافقه ؟

٤.ما أنواعه؟ وما حجيته؟

٥.ماهو مفهوم المخالفه ؟

٦.ماهي أسماء مفهوم المخالفه ؟

٧.ماأنواعه ؟ وما حجيته ؟

مشكلة البحث.

إن هذا البحث سبب لحل المشاكل التالية :

١. ماهو المفهوم وما أقسامه عند الأصوليين ؟

٢. أقوال العلماء في حجية مفهومي الموافقة والمخالفة وما الراجح في ذلك ؟

الدراسات السابقه.

وبعد الرجوع إلى الجهود العلمية لم أقف على بحث مدون بهذا الإسم ،ولكن هناك دراسات ذات علاقة بهذا الموضوع ،فهي على النحو التالي :

١.مفهوم النص عند الأصوليين مع التطبيقات الفقهية ،رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة الكوفة في العراق،لدكتور عقيل رزاق نعمان السلطاني.

٢.مفهوم الموافقة وموقف الأصوليين منه ــ دراسة أصولية مقارنة_رسالة لدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني ، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى .

٣.مفهوم المخالفة وتطبيقاته في كتاب عمدة الأحكام ،رسالة دكتوراه مقدمة للجامعة الإسلامية المفتوحة في مصر ، لدكتور إبراهيم جيلي زبير.

٤.تردد دلالة المفهوم بين الموافقة والمخالفة ، رسالة بحث لدكتور محمد بن سليمان العريني .

٥.الشرط عند الأصوليين _دراسة تطبيقية على سورتي المائدة والأنعام_رسالة ماجستير في أصول الفقه مقدمة لجامعة إفريقيا العالمية ، للباحثة خضراء حرسي ورسمي .

المنهج المتبع للبحث.

سلك الباحث في كتابة البحث المنهج التالي:

١.تناول الباحث حقيقة المفهوم عند الأصوليين ومايحتوي عليه من عناصر دراسة وتحليلا.

٢. جمع المعلومات من مصادرها المختلفة .

٣.عزو الآيات الواردة في ثنايا البحث إلى سورها من القرآن الكريم ، وتخريج الأحاديث من دواوين السنة ، فإن كان الحديث في الصحيحين أوفي أحدهما فإني أكتفي بذلك ، وإن لم يكن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإني أخرجه من السنن الأربعة وغيرها من دواوين السنة مع بيان ما ذكره أهل الشأن من الحكم.

٤. إسناد الآراء الفقهية إلى أصحابها وعزوها إلى مراجعها .

هيكل البحث.

يتكون البحث من مقدمة وتسعة مباحث وخاتمة.

أماالمقدمة فتتكون من :

المقدمة.

أهمية البحث.

أهداف البحث.

أسئلة البحث.

مشكلة البحث.

الدراسات السابقه.

منهج البحث.

المباحث وهي تسعة مباحث وهي كمايلي:

المبحث الأول : حقيقة المفهوم وأقسامه ،وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : تعريف المفهوم لغة.

المطلب الثاني : تعريف المفهوم اصطلاحا.

المطلب الثالث : أقسام المفهوم.

المبحث الثاني : حقيقة مفهوم الموافقة.وأسماؤه،وفيه مطلبان :

المطلب الأول:تعريف مفهوم الموافقة .

المطلب الثاني: أسماء مفهوم الموافقة.

المبحث الثالث: أنواع مفهوم الموافقة.

المبحث الرابع: حجية مفهوم الموافقة.

المبحث الخامس: شروط مفهوم الموافقة.

المبحث السادس: حقيقة مفهوم المخالفة ،وأسماؤه،وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف مفهوم المخالفة.

المطلب الثاني: أسماء مفهوم المخالفة.

المبحث السابع: أنواع مفهوم المخالفة.

المبحث الثامن:حجية مفهوم المخالفة.

المبحث التاسع: شروط مفهوم المخالفة.

الخاتمة وفيها مايلي :

١.نتائج البحث .

٢.توصيات البحث .

ثم الفهارس العامة وتشمل الآتي :

أ.فهرس الآيات.

ب.فهرس الأحاديث.

ج.فهرس الأعلام.

د.فهرس المراجع والمصادر.

هـ.فهرس الموضوعات.

المبحث الأول :حقيقة المفهوم وأقسامه ، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : تعرف المفهوم لغة.

المفهوم في اللغة هو : اسم مفعول من الفهم ، والفهم معرفتك الشيء بالقلب ، وقيل الفهم تصور المعنى من اللفظ ، وفهمت الشيء عقلته وعرفته ، وتفهم الكلام : فهمه شيئا بعد شيء ، وقيل : الفرق بين الفهم والعلم ، أن العلم مطلق الإدراك ، وأما الفهم فهو سرعة انتقال النفس من الأمور الخارجية إلى غيرها . [١]

المطلب الثاني :تعريف المفهوم اصطلاحا.

عرف المفهوم بتعريفات عدة أهمها مايلي :

التعريف الأول : أن المفهوم هو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق .[٢]

التعريف الثاني : دلالة اللفظ عليه لا في محل النطق بل في محل السكوت[٣].

---

[١]أنظر : مادة (ف هـ م) في : العين (٦١/٤) لخليل بن محمد الفراهيدي ، لسان العرب (٤٥٩/١٢) لإبن منظور، تاج العروس(٣٣ /٢٢٤) لمحمد مرتضي الزبيدي.

[٢]الكتاب: الإحكام في أصول الأحكام ٦٦/٣.

المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: ٦٣١هـ)

المحقق: عبد الرزاق عفيفي

الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان.

[٣]الكتاب: تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي (المتوفى: ٧٩٤هـ)دراسة وتحقيق: د:سيد عبد العزيز د:مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث – توزيع المكتبة المكية.

التعريف الثالث:المفهوم بيان حكم المسكوت بدلالة لفظ المنطوق[١].

التعريف الرابع :مايستفاد من اللفظ ، وهو مسكوت عنه ، لا ذكر له على قضية التصريح . وهو تعريف الجويني [٢].

وأولى التعريفات هو تعريف الجويني ، إذ التعريفات الأربعة بمعنى واحد ، وهو كون المدلول غير مصرح بذكره ، لكن التعريفات الثلاث الأول غير صريحة بهذا المعنى بخلاف التعريف الرابع. [٣]

---

[١]البحر المحيط ١٢٣/٥.

[٢]البرهان ٤٤٨/١_٤٤٩.

[٣]مفهوم الموافقة وموقف الأصوليين منه ص ٢٥ لدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني.

المطلب الثالث : أقسام المفهوم.

والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة[١].

وأساس هذه القسمة أن المسكوتَ عنه إما أن يكون موافقًا للمنطوق به في النفي والإثبات، أو مخالفًا له فيهما، فإن كان موافقًا له سُمِّي مفهومَ موافَقة، وإن كان مخالفًا له سُمِّي مفهومَ مخالَفة.

فمفهوم الموافقة: حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به، فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فحوى الخطاب، وإن كان مساويا فيسمى لحن الخطاب.

وحكى الماوردي[٢] والروياني [٣] في الفرق بين فحوى الخطاب، ولحن الخطاب وجهين:

أحدهما: أن الفحوى ما نبه عليه اللفظ، واللحن ما لاح في "أثناء"* اللفظ.

وثانيهما: أن الفحوى ما دل على ما هو أقوى منه، واللحن ما دل على مثله[٤].

---

[١]الإحكام للآمدي ٦٦/٣.

[٢]محمد بن القاسم بن أحمد، الأستاذ أبو الحسن النَّيْسابوري الماوَرْديّ، المعروف بالقُلُوسيّ. [المتوفى: ٤٢٢ هـ] أنظر(تاريخ الإسلام ت بشار(٣٨١/٩).

[٣] أبويحيى محمد بن يحي بن محمد بن بيتان الروياني [ص:٣٩٩] بِهَا، صاحب إبراهيم بن موسى الفراء، سنة تسع وتسعين أنظر(معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي (١/ ٣٩٨)

[٤]الكتاب: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول ٣٧/٢ لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ)

ألمبحث الثاني: حقيقة مفهوم الموافقه .وأسماؤه،وفيه مطلبان :

المطلب الأول : تعريف مفهوم الموافقه:

عرف الأصوليين مفهوم الموافقه بعدة تعريفات أهمها مايلي :

١ــمفهوم الموافقة وهو أن يكون المسكوت عنه وهو الذى سماه غير محل النطق موافقًا فى الحكم للمذكور وهو ما سماه محل النطق[١].

٢ــهو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، ويسمى أيضا: "فحوى الخطاب"[٢].

٣ــفهو ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة الأولى وهذا كتنصيص الرب تعالى في سياق الأمر ببر الوالدين على النهي عن التأفيف فإنه مشعر بالزجر عن سائر جهات التعنيف[٣].

٤ــأن يكون المسكوت موافقا للمنطوق في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب، أي معناه [٤].

٥ــفهو ما يكون فيه المسكوت عنه موافقاً لحكم المنطوق مع كون ذلك مفهوماً من لفظ المنطوق.[٥]

---

[١]الكتاب: شرح مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي ١٦٣/٣ لعضد الدين عبد الرحمن الإيجي

[٢]مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ٥٥٢/١ لأبو عبدالله محمد بن أحمد الحسني التمساني.

[٣]البرهان في أصول الفقه ١٦٦/١ لعبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني.

[٤]بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ٤٣٦/٢

لمحمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد.

[٥]مذكرة في أصول الفقه ٢٨٤/١ لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشقيطي .

٦ــما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق.[١]

ومثاله تحريم شتم الوالدين وضربهما من دلالة قوله تعالى ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾[٢] فإن الحكم المفهوم من اللفظ في محل السكوت موافق للحكم المفهوم في محل النطق،ففي الأية تحريم ما فوق التأفيف للوالدين أو أحدهما مما يؤذي كالضرب ، والسب ، واللعن ، والقتل ، وغيرذلك.

ودلالة قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ۝٨﴾[٣] ، على أن من يعمل ما فوق الذرة من خير ، أو من شر جزاء فعله ثوابا في الأولى عقابا في الثانية .

ودلالة ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝١٠﴾[٤] على تحريم كل ما من شأنه إتلاف أموال اليتامى أو تبديدها وإهلاكها ،كالإحراق ، أو الإغراق ، أو نحو ذلك ، لمساواته الأكل بغير حق في إتلاف مال اليتيم وتفويته عليه .

ودلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم ــ ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه))[٥] ، على تحريم صب البول في الماء ، ونحو ذلك من إطلاق مياه الصرف الصحي، ومياه المصانع الضارة والملوثة وتحويلها الى مياه الترع والأنهار العذبة ، لمساواته التبول في الماء في تنجيس الماء وإفساده[٦] .

---

[١] الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/٦٦.

[٢] من الآية ٢٣ من سورة الإسراء

[٣] الآيتان ٧،٨ من سورة الزلزلة .

[٤] الأية ١٠ من سورة النساء .

[٥] الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء ، باب البول في الماء الدائم ، ومسلم في كتاب الطهارة ، باب النهيعن البول في الماء الراكد ، من حديث أبي هريرة وفي رواية عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

[٦] الإحكام للآمدي ٣/٦٦.

المطلب الثاني : أسماء مفهوم الموافقه

ومفهوم الموافقه تعددت تسمياته ،كما هو حال مصطلحات أخرى أيضا .

لذلك ذكر الأصوليين لمفهوم الموافقه عدة أسماء ، ومن هذه الأسماء [١]:

١. مفهوم الموافقه ، وهذا أشهر أسمائه ، وانما سمي بذلك لكونه موافقا للمنطوق به في الحكم .

٢. فحو الخطاب ، لأن فحوى الكلام مايفهم منه على سبيل القطع ، وهذا ، وهذا كذلك، لأنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساو له [٢].

٣.لحن الخطاب ،المراد به معنى الخطاب ، قَالَ تَعَالَىٰ:﴿وَلَتَعۡرِفَنَّهُمۡ فِي لَحۡنِ ٱلۡقَوۡلِ﴾[٣] [٤]،لأن لحن الخطاب أصله في اللغة إفهام الشيء من غير تصريح .

٣. لحن القول ، لأن لحن القول مافهم منه بضرب من الفطنة . يقال: لحنت فلانا إذا كلمته بكلام يعلمه ولايعلمه غيره ، ورجلان تلاحنا ، إذا فعلا مثل ذلك، ومنه قوله تعالى :﴿وَلَتَعۡرِفَنَّهُمۡ فِي لَحۡنِ ٱلۡقَوۡلِ﴾، لأن لحن الخطاب أصله في اللغة :إفهام الشيء من غير تصريح .[٥]

---

[١] انظرهذه التسميات في : (١)المستصفي (٢٦٥) ، الإحكام للآمدي ٦٦/٣ ، شرح تنقيح الفصول (٥٤) ، شرح مختصر الروضة ٧١٥/٢ ، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ٣١٧/١ .

[٢]البحر المحيط ١٢٤/٥

[٣]اية ٣٠ من سورة محمد

[٤]شرح تنقيح الفصول للقرافي ص/٥٤

[٥]شرح تنقيح الفصول للقرافي ص/٥٤

٤. تنبيه الخطاب ، قال القرافي[١]: (فترادف تنبيه الخطاب وفحواه ومفهوم الموافقة لمعنى واحد)[٢].

٥. مفهوم الخطاب وهو اسم جنس لدلالة الاقتضاء ومفهوم الموافقة، وسببه أنه في كلا الموضعين دل المنطوق على المسكوت لكن في الأول دل اللفظ المنطوق على المسكوت وفي الثاني دل معنى اللفظ على المسكوت .[٣]

٦. فحو القول .

٧. دلالة النص ، وهي تسمية الحنفية لهذه الدلالة .

---

[١] أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: ٦٨٤هـ)أنظر الوفيات ١٤٦/٦).

[٢]شرح تنقيح الفصول ص/٥٤.

[٣]ينظر : المسودة في أصول الفقه ،لآل تيمية ص/٣٥٠.

المبحث الثالث : أنواع مفهوم الموافقه .

ذكر الأصوليون أقسام مفهوم الموافقة باعتبارين مختلفين :

الاعتبار الأول : درجة المفهوم في الحكم باعتبار المنطوق ، فهو بهذا الاعتبار على نوعين :

أ_ماكان المسكوت عنه أولى من المنطوق به في الحكم إما في الأكثر أو الأقل . فالأول قوله تعالى :﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾[١]فإنه يقتضي تحريم الضرب بطريق الأول لأن الضرب أكثر أذى من التأفيف .

والثاني﴿ ۞ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ﴾[٢] ،فإنه يقتضي أمانته في الدرهم بطريق الأولى [٣].

ب_ماكان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم ، مثاله :قوله تعالى :﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾﴾[٤]

فإنه يدل على تحريم الأكل بمنطوقه ، وعلى تحريم كل مافيه تفويت لمال اليتيم بمفهوم الموافقة [٥]المساوي ، فلا يجوز التصدق بمال اليتيم ولا إنفاقه في الجهاد ونحوه .

أما إن كان المسكوت عنه أدنى في الحكم من المنطوق به فلا يعتبر به عند الأصوليين ، وذلك مثل دلالة قوله تعالى :﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾على عدم إجابة الوالدين بالنسبة للتأفيف.[٦]

الاعتبار الثاني:من حيث القطع والظن ، فهو بهذا الاعتبار على نوعين :

---

[١]اية ٢٣ من سورة الإسراء.

[٢]اية ٧٥ من سورة آل عمران .

[٣]شرح تنقيح الفصول ص/٥٤.

[٤]اية ٧٥ من سورة النساء .

[٥]أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله لعياض السلمي ص/٣٧٨

[٦]حاشية العطار على شرح جمع الجوامع ٣١٧/١.

١ــالقطعي :ويكون المفهوم قطعيا إذا تحقق فيه أمران قطعيان :

أحدهما أن يقطع بمعنى الحكم في المنطوق ، أي : أن يعلم علما قطعيا أن الحكم الذي أفاده الدليل قد شرع لمعنى معين .

والثاني أن يقطع بأن ذلك المعنى أشد في المسكوت أو مساو له .[١]

٢ــالظني : وهو مافيه إحتمال مع الظهور .

قال إمام الحرمين[٢] مبينا النوعين :(ومن قال بالمفهوم حصر مفهوم الموافقة في إشعار الأدنى في قصد المتكلم بالأعلى ثم ينقسم ذلك إلى ما يقع نصا وإلى مايقع ظاهرا فالواقع نصا كالمتلقي من قوله ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ومايقعه ظاهرا﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾[٣] ، فقال الشافعي[٤] تقييد القتل بالخطأ في إيجاب الكفارة يدل على أن إيجابها في قتل العمد أولى ، وهذا الذي ذكره ظاهر غير مقطوع به إذا يتطرق إليه إمكان آخر سوى ماذكره الشافغي من إشعار الأدنى بالأعلى).[٥]

قال الزركشي [٦] :(فإن هذا عند طائفة يشعر بأن القاتل عمدا عليه تحرير رقبة من طريق أولى ، لكن فيه إحتمال من جهة قصر الكفارة على المخطئ ، لكون ذنب المعتمد أعظم من أن يكفر ، ولهذا اتفقوا على العمل به إذا كان جليا ، وتنازعوا في المظنون فيه ، فلم يوجب مالك

---

[١]القطعية من الأدلة الأربعة ،لمحمد دمبي دكوري ص/٣٧٣.

[٢] عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حَيَّوَيْهِ، إمام الحَرَمَيْن أبو المعالي ابن الإمام أبي محمد الْجُوَيْنِيّ، الفقيه الملقَّب ضياء الدّين، [المتوفى: ٤٧٨ هـ] ينظر: (تاريخ الإسلام ت بشار(١٠/٤٢٤)

[٣]اية ٩٢ من سورة النساء .

[٤] مُحَمَّد بْن إدريس أَبُو عَبْد اللَّه الشافعي الْقُرَشِيّ سكن مصر مات سنة أربع ومائتين سَمِعَ مالك بْن أنس، حجازي.أنظر(التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع (١/ ٤٢)

[٥]البرهان ١/١٦٧.

[٦] محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله، بدر الدين: عالم بفقه الشافعية والأصول. ٧٤٥ – ٧٩٤ هـ أنظر الأعلام للزركلي(٦/٦٠).

الكفارة في العمد لما ذكرناه).[١]

المبحث الرابع : حجية مفهوم الموافقه .

اختلف الأصوليون في حجية مفهوم الموافقة على مذهبين:

المذهب الأول: أن مفهوم الموافقة حُجَّة، وهو طريق لاستنباطالأحكام الشرعية.

وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف.

قال إبن العربي [٢]في المحصول :فأما مفهوم الموافقة فهو متفق عليه عند العلماء[٣].

قال إبن عقيل [٤]في الواضح: فهذا ممالاخلاف فيه بين جمهورأهل العلم إلاما شذ عن بعض أهل الظاهر[٥].

وقال الآمدي [٦]: وهذا مما اتفق أهل العلم على صحة الإحتجاج به إلامانقل عن داودالظاهري أنه قال إنه ليس بحجة[٧] .

ونبه ابن رشد [٨]على أنه : لاينبغي للظاهرية أن تنازع في مفهوم الموافقة، لأنه من باب السمع،

---

[١]البحر المحيط ١٢٧/٥.

[٢] خلف بن محمد، الشيخ أبو القاسم ابن العربي. [المتوفى: ٥٠٦ هـ]أنظر تاريخ الإسلام ت بشار(٧٧/١١)

[٣]المحصول ص/١٠٤.

[٤] هو الإِمَامُ العَلاَّمَةُ البَحْرُ، شَيْخُ الحَنَابلَة، أَبُو الوَفَاء عَلِيُّ بنُ عَقِيْل بن مُحَمَّدِ بنِ عَقِيْلِ بنِ عَبْدِ اللهِ البَغْدَادِيّ، الظَّفَرِيّ، الحَنْبَلِيّ، المتَكَلِّم، صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ، كَانَ يَسكن الظَّفَرِيَة، وَمَسجِدُه بِهَا مشهور.
وُلِدَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلاَثِيْنَ وَأَرْبَعِ مائَةٍ. ينظر(سير أعلام النبلاء ط الحديث (١٤/ ٣٣٠)

[٥]الوضح ٢٥٨/٣.

[٦] أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: ٦٣١هـ)أنظر إنباه الرواه على أنباه النحاة(٢٨٧/٢).

[٧]الإحكام ٦٧/٣.

[٨] العَلاَّمَةُ. فَيْلَسُوْفُ الوَقْتِ، أَبُو الوَلِيْدِ، مُحَمَّدُ بنُ أَبِي القَاسِمِ أَحْمَدَ ابْنِ شَيْخِ المالِكِيَّةِ أَبِي الوَلِيْدِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أَحْمَدَ بنِ رُشْدٍ القُرْطُبِيُّ.مَوْلِده قَبْل مَوْت جدّه بِشهر سَنَة عِشْرِيْنَ وَخَمْسِ مائَةٍ من مؤلفاته بداية المجتد ونهاية المقتصد توفي سنة ٥٩٥هـ .أنظر(سير أعلام النبلاء ٤/١٥).

والذي يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب [١]

أدلة الجمهور :

الدليل الأولْ: إجماع الصحابة – رضي اللَّه عنهم – حيث إنهم فهموا ذلك من خطاب اللَّه تعالى ورسوله، ومن مخاطباتهم — فيمابينهم –؛ وذلك في وقائع كثيرة، ومنها:

١ – أنهم فهموا من قوله تعالى :

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝٨﴾[٢]: أن ما زاد على مثقال ذرة أولى منهفي أن الشخص يراه يوم القيامة.

٢ – قول أبي بكر – رضي اللَّه عنه – في شان مانعي الزكاة:

"واللَّه لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول اللَّه – صلى الله عليه وسلم – لقاتلتهم عليه "[٣] فإن الصحابة قد فهموا من هذا: أنه إذا قاتلهم على عقالا لبعير، فمن باب أوْلى أن يقاتلهم على ما فوقه.

المذهب الثاني: أن مفهوم الموافقة ليس بحُجَّة وهو مذهب ابن حزم وأكثر الظاهرية.

قال إبن حزم : أما قول الله تعالى

﴿۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝٢٣ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا ۝٢٤﴾[٤]

فلو لم يرد غير هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضربهما ولا قتلهما ولما كان فيها إلا تحريم قول {أف} فقط .....وأما ذكره تعالى القنطار في آية الصداق وآية وفاء أهل الكتاب فما فهمنا قط أن ما

---

[١] ينظر:بداية المجتهد ونهاية المقتصد ١١/١.

[٢] ايتان ٧،٨ من سورة النساء .

[٣] الحديث في سنن الترمذي باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لااله الاالله رقم الحديث ٢٦٠٧.

[٤] ايتان ٢٣،٢٤ من سورة الاسراء .

عدا القنطار فهو حكم القنطار من هاتين الآيتين.[١]

دليل هذا المذهب:

أن مفهوم الموافقة ما هو إلا نوعا من القياس، والقياس باطل جملة وتفصيلاً فيكون مفهوم الموافقة ليس بحُجَّة مثله.

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنا لا نُسَلِّمُ أن مفهوم الموافقة من قبيل القياس، بل إن دلالته دلالة لفظية، كما سبق بيان ذلك بالتفصيل وما كانت دلالته لفظية، فإنه يكون حُجَّة كالنصوص.

الجواب الثاني: على فرض أن مفهوم الموافقة من قبيل القياس، فإنه حُجَّة؛ لأن القياس حُجَّة على رأي جمهور العلماء.[٢]

والراجح _والله أعلم_ ماذهب اليه الجمهور من أن مفهوم الموافقة حجة بإجماع لقوة أدلتهم.

ولذلك يقول شيخ الإسلام إبن تيمية :((ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله ولايفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهر ،كالذين يقولون :إن قوله :﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ لايفيد النهي عن الضرب .وهو إحدى الروايتين عن داود،واختاره إبن حزم، وهذا في غاية الضعف، بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب لكن عرف أنه أولى بالحكم من النطوق بهذا فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحدى من السلف فمازال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا))[٣].

---

[١]الإحكام لابن حزم ج:٧ ص:٥٧،٥٩.

[٢]أنظر: الْمُهَذَّبُ فِي عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ(تحريرٌ لمسائِلِه ودراستها دراسةً نظريَّةً تطبيقيَّةً) لعبد الكريم بن علي النملة.

[٣]مجموع الفتاوى ٢٠٧/٢١.

المبحث الخامس: شروط مفهوم الموافقة .

ذكر العلماء شروطا لمفهوم الموافقة فمنها:

١- فهم المعنى في محل النطق ، كالتعظيم في قوله تعالى :

﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾، فإنه يفهم أن المعنى المقتضي لهذا النهي هو تعظيم الوالدين،فلذلك فهمنا تحريم الضرب بطريق أولى حتى لو لم نفهم من ذلك تعظيما لما فهمنا تحريم الضرب أصلا ، لكنه لما نفي التأفيف الأعم دل على نفي الضرب الأخص بطريق أولى[١].

٢- أن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق وهذا محل اتفاق بين الأصوليين أماإن كان مساويًا له فهو محل اختلاف بين الأصوليين [٢].

قال إمام الحرمين : "ومن قال بالمفهوم حصر مفهوم الموافقة في إشعار الأدنى في قصد المتكلم بالأعلى "[٣].

قال الزركشي : (والصواب أن يقال :شرطه أن لايكون المعنى في المسكوت عنه أقل مناسبة للحكم من المعنى في المنطوق فيه، فيدخل فيه الأولى والمساوي وهو ظاهر كلام الجمهور من أصحابنا وغيرهم)[٤].

---

[١]المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران الدمشقي ص/٢٧٤.

[٢]مفهوم المخالفة وتطبيقاته في كتاب عمدة الأحكام لدكتور إبراهيم زبير ص/٥٤.

[٣]البرهان ١/١٦٧.

[٤]البحر المحيط ٥/١٢٤.

المبحث السادس: حقيقة مفهوم المخالفه ،وأسماؤه،وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف مفهوم المخالفه.

لقد تعددت تعريفات الأصوليين لمفهوم المخالفة لفظا مع اتحادهم في المعنى ــ

ومن هذه التعريفات مايلي :

١- فهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق [١].

٢- فهو ما يدل من جهة كونه مخصصا بالذكر على وجه سيأتي الشرح عليه على أن المسكوت عنه مخالف للمخصص بالذكر كقوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة"[٢] هذا التخصيص يشعر بأن المعلوفة لا زكاة فيها.[٣]

٣- الَّذِي يكون وصف منطوقه يُخَالف وصف مسكوته.[٤]

٤- إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه .[٥]

٥- إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت ويسمى دليل الخطاب .[٦]

---

[١]الإحكام للآمدي ٣/٦٩.

[٢] الحديث في سنن أبي داود ٢/٩٦ باب في زكاة السائمة رقم الحديث ١٥٦٧،
والحديث ايضا في سنن الدارقطني ٣/١٦ باب زكاة الغنم والابل رقم الحديث ١٩٨٥.

[٣]البرهان في أصول الفقه ١/١٦٦.

[٤]تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة ١/٩٥.

[٥]شرح تنقيح الفصول ١/٥٣.

[٦]البحر المحيط في أصول الفقه ٥/١٣٢.

٦- وهو حيث يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم، إثباتا ونفيا، فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به[١] .

وقد سبق مماذكر على أن مفهوم المخالفة : هو الذي دل اللفظ من جهة المعنى على أن حكمه مخالف حكم المنطوق[٢] . قال تعالى : ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا﴾[٣]، فمفهومها عدم تحريم الصلاة على المؤمنين .

ل

[١]إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول ٣٨/٢

[٢]نهاية الوصول (٢٠٣٩/٥)، البرهان(٢٩٨/١).

[٣]اية ٨٤ من سورة التوبة .

المطلب الثاني : أسماء مفهوم المخالفة.

مفهوم المخالفة يسمى بعدة أسماء عند العلماء، وهي كما يلي:[١]

الاسم الأول: مفهوم المخالفة، وهذا هو المشهور عند جمهور العلماء في كتبهم.وسمي بذلك؛ لأنه استنتاج مجرد، غير مستند إلى منطوق،فيكون مفهوما، أي: أن المفهوم منه يخالف المنطوق به حكما.

الاسم الثاني: دليل الخطاب، وسمي بذلك لأحد أمور ثلاثة:

الأول: سمي بذلك إما لأن دليله من جنس الخطاب.

الثاني: أو سمي بذلك لأن الخطاب دال عليه.

الثالث: أو سمي بذلك لمخالفته منطوق الخطاب.

الاسم الثالث: تخصيص الشيء بالذكر، وهذا الاسم منتشر عندالحنفية، واعتبروا التمسك به من التمسكات الفاسدة.

الاسم الرابع : مفهوم الخطاب ،قال السمعاني[٢]:"وأما مفهوم الخطاب فما عرف من اللفظ بنوع نظر.

وقيل : مادل عليه اللفظ بالنظر في معناه ، ومن فرق أصحابنا بين دليل الخطاب ومفهوم الخطاب فلا يتجه له فرق صحيح "[٣]

---

[١]الْمُهَذَّبُ فِي عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ ١٧٦٦/٤ لعبد الكريم بن علي بن محمد النملة.

[٢] أبو محمد الحسن بن منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد الله ابن عبد الحميد التميمي السَمْعَاني.أنظر(التحبير في المعجم الكبير(٢١٦/١).

[٣]قواطع الأدلة في الأصول ٢٣٧/١.

المبحث السابع: أنواع مفهوم المخالفة.

مفهوم المخالفة ينقسم إلى عدة أقسام ، فمن هذه التقسيمات مايلي :[١]

(١)مفهوم الصفة :

هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بصفةٍ على انتفاء الحكم عما انتفت عنه هذه الصفة.كقوله صلى الله عليه وسلم: " مَطلُ الغنيّ ظلمٌ ".[٢]

والمراد بالصفة هنا كل من الظَّرف، والجار والمجرور، والحال، والصفة النحوية.

(٢) مفهوم الشرط :

وهو دلالة النص الذي عُلِّق فيه الحكم على شيء بأداة من أدوات الشرط على نفي الحكمِ عند انتفاء الشرط، كقوله تعالى ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[٣].

(٣) مفهوم الغاية :

وهو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بغاية، على انتفاء الحكم بعد هذه الغاية،كقوله تعالى :

﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾[٤]

(٤) مفهوم العدد :

وهو دلالة النصِّ الذي فيد فيه الحكم بعدد معين على انتفائه عما عداه، مثل قوله – صلى الله عليه وسلم –" إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خَبثاً ".[٥]

---

[١]الكتاب: تلخيص الأصول ١٦/١ لحافظ ثناء الله الزاهد

[٢] الحديث أخرجه مسلم (١٥٦٤) في كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي.

[٣]اية ٦ من سورة الطلاق .

[٤]اية ٢٣٠ من سورة البقرة .

[٥]الحديث أخرجه أبو داود (٦٣)، والترمذي (٦٧)، والنسائي (٥٢)، وابن ماجة (٥١٧)، وأحمد (٤٩٦١) .

(٥) مفهوم الحصر :

وهو إثبات الحكم لشيء بصيغة ونفيه عما عداه بمفهوم تلك الصيغة[١] .

(٦)مفهوم اللقب :

وهو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بما يدل على الذات على انتفائه عند انتفاء ذلك اللقب.

والمقصود باللقب هنا: الاسم الذي غبر به عن الذات عَلَما كان أو وصفاً، أو اسم جنس كقوله – صلى الله عليه وسلم –" لا تبيعوا الطعام بالطَّعام "[٢] .

[١]تيسير علم أصول الفقه ٣١٩/١ لعبدالله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب ، ط/الأولى ،مؤسسة الريان .

[٢]أخرجه مسلم في كتاب المساقاة ،باب بيع الطعام مثلا بمثل ، رقم الحديث ١٥٩٢.

المبحث الثامن: حجية مفهوم المخالفة .

اختلف الاصوليون في حجية مفهوم المخالفة على قولين[١] :

القول الأول :

مفهوم المخالفة بأنواعه الخمسة الأولى حجة عند الجمهور، مع اختلافهم في قوة كل نوع من أنواعه.واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

١ – قوله صلى الله عليه وسلم: «لأزيدن على السبعين» [٢]بعد أن نزل قوله تعالى ﴿إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾[٣].

وجه الدلالة:

١ــ أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من النص على السبعين أن ما زاد عنها قد يكون حكمه مختلفا عن المقتصر على هذا العدد، فوعد بالزيادة على السبعين، لكنه نهي نهيا صريحا عن الاستغفار للمنافقين والصلاة عليهم.

٢ – أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من تخصيص الوصف بالذكر انتفاء الحكم عما خلا عنه، ويدل على ذلك وقائع منها:

أ. ... ما روى يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ألم يقل الله تعالى:﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾[٤]فقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»[٥]

---

[١]ينظر: البحر المحيط ١٣٦/٥، الإحكام للآمدي ١٧٥/٣، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ١٦٤/٢، معالم أصول الفقه عن أهل السنة والجماعة ٤٥٦/١، مقاصد الشريعة الإسلامية ٢٦/٢ ، أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله ٣٨٢/١_٣٨٥.

[٢]أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب قوله استغفر لهم أولا تستغفرلهم رقم الحديث ٤٦٧٢.

[٣]اية ٨٠ من سورة التوبة .

[٤]اية ١٠١ من سورة النساء

[٥]أخرجه البخاري ١٤١١ في باب الصدقة قبل الرد ١٠٨/٢ وأخرجه مسلم ٦٨٦ في باب صلاة المسافرين وقصرها ٤٧٨/١.

ب ـ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يقطع الصلاة الكلب الأسود، قال عبد الله بن الصامت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: «الكلب الأسود شيطان» .[١]

فهؤلاء من فصحاء العرب الذين نزل القرآن بلغتهم وقد فهموا من تخصيص الحكم بوصف انتفاءه عما لم يوجد فيه ذلك الوصف.

٣ – أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم، فأجاب بذكر ما لا يلبسه المحرم، فقال: «لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس» .[٢]

وجه الدلالة: أنه لولا أن تخصيص الممنوع بالذكر يدل على إباحة ما عداه لما كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤالهم؛ لأنهم سألوا عما يجوز لبسه أو يجب، فأجاب بذكر ما لا يجوز لبسه، فدل على أن ما عداه يجوز لبسه.

٤ – أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة، فإذا لم نعلم فائدة غير انتفاء الحكم عما عداه جعلنا التخصيص دالا على ذلك.

القول الثاني:

وذهب أكثر الحنفية إلى عدم حجية مفهوم المخالفة مطلقا[٣].

قال أبو بكر الجصاص الحنفي [٤]: ومذهب أصحابنا في ذلك أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه ولا دلالة فيه على أن حكم ما عداه بخلافه سواء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر أو كان ذا أوصاف كثيرة فخص بعضها بالذكر ثم علق به حكم[٥].

---

[١] أخرجه مسلم ٥١٠ في باب قدر مايستر المصلي ٣٦٥/١ .

[٢] أخرجه البخاري ١٥٤٢ في كتاب الحج باب مالايلبس المحرم من الثياب

وأخرجه مسلم ٢٠٩٩ في كناب الحج باب مايباح للمحرم بحج أوعمرة ،ومالايباح .

[٣] كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ٢٥٣/٢.

[٤] عبد الْكَرِيم بن عبد الله بن أَحْمد بن عَليّ بن الْجَصَّاص أَبُو بكر الشَّاعِر روى عَنهُ أَبُو الْفضل أَحْمد بن الْحسن بن خيرون وَأَبُو الْحُسَيْن الْمُبَارك بن عبد الْجَبَّار ابْن أَحْمد الصَّيْرَفِي أنظر (الوافي بالوفيات (١٩/ ٥٤).

توفّي سنة أَرْبَعِينَ وَأَرْبع ماية

[٥] الفصول في الأصول ٢٩٢/١.

واستدلوا بأدلة، أهمها:

أن القرآن والسنة مليئان بالنصوص التي فيها تعليق الحكم على وصف أو عدد أو غاية، ولا يكون نفي الحكم عما سوى المذكور مرادا باتفاق الصحابة.

ومن ذلك:

أ. ... قوله تعالى: ﴿وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم﴾[١] ولا خلاف في تحريم الربيبة وإن لم تكن في الحجر.

ب . قوله تعالى: ﴿فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ﴾[٢] ولا خلاف في جواز القصر للمسافر وإن لم يكن خائفا.

ج . قوله تعالى :

﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـٔٗا﴾[٣] ولا خلاف في أنه لو رغب طلاق المرأةولم يرد الزواج بغيرها أنه داخل في النهي عن أخذ شيء من المهر، ولو كان المفهوم حجة لما كان ذلك إلا لمن رغب الاستبدال بها.

د . ... قوله تعالى: ﴿وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ﴾[٤]ولم يدل هذا على خروج حليلة الابن من الرضاعة، مع أنها ليست من الصلب.

٢ – أن الله قد نص على المفهوم المخالف حين يريد نفي الحكم عنه في آيات كثيرة، ولو كان السكوت كافيا لما كانت هناك حاجة إلى النص عليه.

---

[١] اية ٢٣ من سورة النساء .

[٢] اية ١٠١ من سورة النساء .

[٣] اية ٢٠ من سورة النساء .

[٤] اية ٢٣ من سورة النساء .

ومن ذلك قوله

تعالى: ﴿مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾[1].

وقوله: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ﴾[2].

٣ – أن ما سوى المنطوق مسكوت عنه، والمسكوت عنه ليس له حكم يؤخذ من اللفظ فليطلب حكمه من دليل آخر.

والراجح ـ والله أعلم ـ هو قول الجمهور، وهو أن مفهوم المخالفة حجة بأنواعه كلها سوى مفهوم اللقب.

وقول المنكرين: إن في القرآن والسنة كثيرا من مفاهيم المخالفة المتفق على عدم حجيتها، يجاب بأن تلك المواضع لم تتوافر فيها شروط الاحتجاج الآتي ذكرها.

قولهم: إن الله قد نص على المفهوم حيث أراده، يجاب: بأن ما نص فيه على المفهوم قصد تأكيده ولا يدل على أن غيره ليس حجة.

---

[1] اية ٢٣ من سورة النساء .

[2] اية ١١ من سورة النساء .

وأما مفهوم اللقب فليس بحجة على الصحيح عند جماهير العلماء لما يلي :

١ــ لأنه لو كان حجة لكان الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفه بالرسالة قدحا في بقية الرسل وإنكارا لرسالتهم.

٢ــولأن الاسم لا يشعر بالتعليل، ولهذا لا يدل ذكره على نفي الحكم عن غيره.

٣ــولأن الاحتكام في ذلك إلى لغة العرب، واللغة لا تدل على أن ذكر الاسم والنص على حكمه دليل على نفي الحكم عن غيره[١].

[١]أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله ١/٣٨٥.

المبحث التاسع: شروط مفهوم المخالفة .

مفهوم المخالفة بجميع أقسامه يدل على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت، سواء كان المنطوق إثباتا أو نفيا، ويشترط للعمل به عند القائلين به شروط منها:[١]

الشرط الأول: أن لا يرجع حكم المفهوم المخالف على أصله المنطوق به بالإبطال؛ لأن المفهوم فرع المنطوق، ولا يجوز أن يُقدم الفرع على الأصل، ويُسقطه.

الشرط الثاني: أن لا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم، أو مساواته فيه للمنطوق، وإلا استلزم ثبوته في المسكوت عنه، فكان مفهوم موافقة، ولا يكون مفهوم مخالفة.

الشرط الثالث: أن لا يوجد في المسكوت – المراد إعطاؤه حكما –دليل خاص يدل على نقيض حكم المنطوق، فإن وجد ذلك الدليل الخاص كان هو طريق الحكم المعمول به، لا المفهوم المخالف، كماقلنا في قوله تعالى:

﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾﴾[٢] إنه لم يعمل بمفهوم الشرط هنا؛حيث لم يثبت انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، فيجوز القصر عندعدم الخوف، وذلك لوجود دليل آخر قد أباح القصر ولو لم يوجدالخوف، وهو قوله – صلى الله عليه وسلم –:"صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته "[٣].

---

[١] الكتاب: البحر المحيط في أصول الفقه ١٣٩/٥ لأبو عبد الله بدر الدين الزركشي ، دراسات أصولية في القرآن الكريم ٣٠٢/١_٣٠٥ لمحمد إبراهيم الحفناوي، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاته على المذهب الراجح ٣١٢/١ لعبد الكريم النملة، المهذب ١٨٠٤/٤ لأبو النملة ، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي لدكنور محمد الزجيلي ٣٠٢/٢.

[٢] اية ١٠١ من سورة النساء .

[٣] تقدم تخريجه ص/ ٣٢.

الشرط الرابع: أن يذكر القيد مستقلاً، فلو ذكر على وجه التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ﴾[١]، فتقييده بالمساجد لا مفهوم له؛ لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقاً.

الشرط الخامس: أن لا يكون هناك تقدير جهالة بحكم المسكوت عنه من جهة المخاطب.

الشرط السادس: أن لا يكون القيد قد خرج مخرج الأغلب المعتاد كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ﴾ [٢]، وذلك لأن الخلع إنما يكون عند خوف عدم القيام بماأمر الله به من قبل كل من الزوجين، فلا يفهم منه: أنه عند عدم الخوف لا يجوز الخلع، فهذا الوصف لا مفهوم له، كذلك قوله تعالى: ﴿وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾[٣] ، فإن الربائب كونهن في الحجور جار وموافق للغالب لمن تزوج امرأة معها ابنتها،فإنه يربيها في بيته، فهذا الوصف لا مفهوم له؛ إذ لا يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة امرأته، ولو تربت في غير بيته.

الشرط السابع: أن لا يكون المقصود من القيد هو: المبالغة في التكثير كقولك: " جئتك ألف مرة " – وقد سبق التنبيه عليه – فهذالا مفهوم.

الشرط الثامن: أن لا يكون المقصود من القيد: المبالغة في التنفيركقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً﴾[٤] فهذا لا مفهوم له، حيث لا يدل بالمفهوم المخالف: أن الربا القليل حلال، ولكن سيق هذا لبيان أن الربا كان جاريا على الأغلب وللتنفير منه.

---

[١] اية ١٨٧ من سورة البقرة .

[٢] اية ٢٢٩ من سورة البقرة.

[٣] اية ٢٣ من سورة النساء .

[٤] اية ١٣٠ من سورة العمران.

الشرط التاسع: أن لا يكون المقصود من القيد: الحث على الامتثال كقوله – صلى الله عليه وسلم –:" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً "[١]،فالوصف بالإيمان لا مفهوم له؛ لأنه سيق للحث على الامتثال لأوامر الله في الإحداد ثلاث ليال على الميت، وليس المقصود منه جواز ما زاد إن كانت لا تؤمن بالله.

الشرط العاشر: أن لا يكون المقصود من القيد: إظهار الامتنان كقوله تعالى:﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾[٢] ،فإن هذا لا مفهوم له، لأنه سيق لإظهار المنة بطيب اللحم الطري،وليس المقصود من ذلك الوصف – وهو قوله: (لَحْمًا طَرِيًّا) كون اللحم غير الطري ممتنع أكله.

الشرط الحادي عشر: أن لا يكون الكلام الذي ورد فيه القيدجواباً لسؤال سائل، أو حادث معين، فإن كان كذلك فإنه لا يعمل بالمفهوم؛ لأن فائدة المنطوق قد وردت خاصة بذلك السؤال، أوالحادثة، كما لو سئل النبي – صلى الله عليه وسلم – عن سائمة الغنم، فأجاب بوجوب الزكاة في سائمة الغنم، فإنه لا يدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها من هذا اللفظ.

الشرط الثاني عشر: أن لا يكون الشارع قد ذكر القيد للقياس عليه، فإن وجد فيه شروط القياس – كلها – فلا مفهوم له، كقوله– صلى الله عليه وسلم –: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب الأسود، والحدبا "[٣]،فلا مفهوم لذلك؛ حيث إن الشارع إنما ذكرهن لما فيهن من الأذى،فيجوز أن نلحق بهن كل ما فيه أذى.

---

[١] أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب تحديد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا رقم الحديث ٥٣٣٤ ، وأخرجه مسلم في كتاب الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلاثلاثة ايام رقم ١٤٨٦.

[٢] اية ١٤ من سورة النحل .

[٣] أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم رقم الحديث ٣٣١٤، وأخرجه مسلم في كتاب الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله رقم الحديث ١١٩٨.

الخاتمة

وتشمل مايلي :

١- النتائج .

٢- التوصيات .

الفهارس المتعارف عليها

وفيها :

١- فهرس الآيات .

٢- فهرس الأحاديث .

٣- فهرس الأعلام .

٤- فهرس المراجع والمصادر .

٥- فهرس محتويات البحث .

النتائج

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أمابعد :

فمن خلال كتابتي للبحث حول قاعدة المفهوم وأقسامه عند الأصوليين ظهر لي النتائج التالية :

١ــأن للأصوليين في تعريف المفهوم عدة تعريفات ومما اخترت من هذه التعريفات تعريف الجويني .

٢ــأن المفهوم ينقسم إلى قسمين موافقة ومخالفة ،وللأصوليين في تقسيم مفهوم الموافقة باعتبارين، ويندرج تحت مفهوم المخالفة عدة أقسام ، وفي الجملة ستة أقسام .

٣.تنوع تسمية مفهوم الموافقة ، حيث سمي بـ فحو الخطاب أو فحوا اللفظ ،أو لحن الخطاب أو لحن القول ، ومفهوم الخطاب ، وتنبيه الخطاب .

٤ــأن مفهوم اللقب أضعف المفاهيم عند الأصوليين ،ولهذا قال به قلة من الأصوليين .

٥- قد تكلم الأصوليون كثيرا عن شروط مفهوم الموافقة وكذا مفهوم المخالفة له شروط للعمل به ومالم تتوفر هذه الشروط فلايعمل به.

٦-أن مفهوم الموافقة حجة عند الجمهور خلاف للظاهرية .

٧- أن مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور خلاف للحنفية ولاتثبت به الأحكام عندهم .

التوصيات

بعد كمال هذه الدراسة_بعنوان الله وتوفيقه _فإن الباحث يوصي مايأتي :

١.ينبغي لإدارة الجامعة أن تشجع طلابها بإحياء المواضيع الأصولية المهجورة ، كالمفهوم وغيرهم.

٢.كما يوصي الباحث الكتابة عن بعض الموضوعات التى لها صلة بهذا البحث كمفهوم المخالفة وتطبيقاته في أي كتب من الكتب الحديث ، لاسيما التي اختصت بأحاديث الأحكام .

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الفهارس العامة :

وفيها :

فهرس الآيات :

فهرس الأحاديث :

فهرس الأعلام :

فهرس المراجع والمصادر :

فهرس محتويات البحث :

فهرس الآيات القرآنية

الرقم	طرف الآية	السورة	رقم الآية	الصفحة
١	﴿كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولٗا مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمۡ﴾	البقرة	١٥١	٥
٢	﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِ﴾	البقرة	١٨٧	٣٧
٣	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ﴾	**البقرة**	٢٢٩	٣٨
٤	﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ﴾	البقرة	٢٣٠	٣٠
٥	﴿۞ وَمِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ مَنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِقِنطَارٖ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيۡكَ﴾	آل عمران	٧٥	٢١
٦	﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗ﴾	آل عمران	١٣٠	**٣٨**

٧	﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا ﴾	النساء	١٠	١٨،٢١
٨	﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞ﴾	النساء	١١	٣٥
٩	﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ ﴾	النساء	٢٠	٣٤
١٠	﴿وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ ﴾	النساء	٢٣	٣٤،٣٥ ٣٨،
١١	﴿وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ﴾	النساء	٢٣	٣٥
١٢	﴿وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ﴾	النساء	٩٢	٢٢
١٣	﴿فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ﴾	النساء	١٠١	٣٢،٣٤ ٣٧،
١٤	﴿رُّسُلٗا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِ﴾	النساء	١٦٥	٥
١٥	﴿ٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ أَوۡ لَا تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ إِن تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ سَبۡعِينَ مَرَّةٗ فَلَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡ ﴾	التوبة	٨٠	٣٢
١٦	﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا﴾	التوبة	٨٤	٢٨

١٧	﴿لِتَأۡكُلُواْ مِنۡهُ لَحۡمٗا طَرِيّٗا﴾	النحل	١٤	٣٩
١٨	﴿۞وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣﴾	الإسراء	٢٣	٧،٢١ ٢٢،٢٤ ٢٥،٢٦،
١٩	﴿وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤﴾	الإسراء	٢٤	٢٤
٢٠	﴿فَفَهَّمۡنَٰهَا سُلَيۡمَٰنَۚ وَكُلّٗا ءَاتَيۡنَا حُكۡمٗا وَعِلۡمٗا﴾	الأنبياء	٧٩	٣
٢١	﴿وَلَتَعۡرِفَنَّهُمۡ فِي لَحۡنِ ٱلۡقَوۡلِ﴾	محمد	٣٠	١٩
٢٢	﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ﴾	الطلاق	٦	٣٠
٢٣	﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ٨﴾	الزلزلة	٧،٨	١٨،٢٣

فهرس الأحاديث

الرقم	طرف الحديث	الصفحة
١	إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خَبثاً	٣٠
٢	الكلب الأسود شيطان	٣٣
٣	خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم	٣٩
٤	صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته	٣٢،٣٧
٥	في سائمة الغنم الزكاة	٢٧
٦	لا تبيعوا الطعام بالطَّعام	٣١
٧	لأزيدن على السبعين	٣٢
٨	لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه	١٨
٩	لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث	٣٩
١٠	مَطلُ الغنيِّ ظلمٌ	٣٠
١١	والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لقاتلتهم عليه	٢٤

فهرس الأعلام.....

الرقم	إسم العلم	الصفحة
١	إبن العربي	٢٣
٢	إبن رشد	٢٣
٣	إبن عقيل	٢٣
٤	أبو بكر الجصاص الحنفي	٣٣
٥	الروياني	١٦
٦	الزركشي	٢٢
٧	السمعاني	٢٩
٨	الشافعي	٢٢
٩	القرافي	٢٠
١٠	الماوردي	١٦
١١	إمام الحرمين	٢٢
١٢	الآمدي	٢٣

فهرس المصادر والمراجع

١. الإحكام في أصول الأحكام المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: ٦٣١هـ) المحقق: عبد الرزاق عفيفي الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت– دمشق– لبنان

٢. إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ) المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق – كفر بطنا قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفورالناشر: دار الكتاب العربي الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٩هـ – ١٩٩٩م عدد الأجزاء: ٢

٣. أصُولُ الِفقهِ الذي لا يَسَعُ الفَقِيهِ جَهلَهُ المؤلف: عياض بن نامي بن عوض السلمي الناشر: دار التدمرية، الرياض – المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ – ٢٠٠٥ م عدد الأجزاء: ١.

٤. البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: ٧٩٤هـ) الناشر: دار الكتبي الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ – ١٩٩٤م

٥. بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: ٥٩٥هـ) الناشر: دار الحديث – القاهرة الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: ١٤٢٥هـ – ٢٠٠٤ م عدد الأجزاء: ٤

٦. بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب المؤلف: محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني (المتوفى: ٧٤٩هـ)المحقق محمد مظهر بقا الناشر دار المدني السعودية الطبعة الأولى:١٩٨٦.

٧. تاج العروس(٣٣ /٢٢٤) لمحمد مرتضي الزبيدي.

٨. تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي (المتوفى: ٧٩٤هـ)دراسة وتحقيق: د:سيد عبد العزيز د:مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث – توزيع المكتبة المكية.

٩. تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة ٩٥/١ المؤلف: محمد بن علي بن شعيب، أبو شجاع، فخر الدين، ابن الدَّهَّان (المتوفى: ٥٩٢هـ) المحقق: د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم الناشر: مكتبة الرشد – السعودية / الرياضالطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ – ٢٠٠١معدد الأجزاء: ٥

١٠. تلخيص الأصولالمؤلف: حافظ ثناء الله الزاهدي الناشر: مركز المخطوطات والثراث والوثائق – الكويت الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ – ١٩٩٤ م عدد الأجزاء:

١١. تيسير أصول الفقه للمبتدئين المؤلف: محمد حسن عبد الغفار مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.

١٢. الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح المؤلف: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة الناشر: مكتبة الرشد – الرياض – المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ – ٢٠٠٠ م عدد الأجزاء: ١

١٣. حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع المؤلف: حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي (المتوفى: ١٢٥٠هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: ٢

١٤. دراسات أصولية في القرآن الكريم ٣٠٢/١_٣٠٥ لمحمد إبراهيم الحفناوي، محمد إبراهيم الحفناوي الناشر: مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية – القاهرة عام النشر: ١٤٢٢ هـ – ٢٠٠٢ م عدد الأجزاء: ١.

١٥. شرح تنقيح الفصول في علم الأصول المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: ٦٨٤هـ) إعداد الطالب: ناصر بن علي بن ناصر الغامدي (رسالة ماجستير)\إشراف: فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ حمزة بن حسين الفعر الناشر: رسالة علمية، كلية الشريعة – جامعة أم القرى عام النشر: ١٤٢١ هـ – ٢٠٠٠ م عدد الأجزاء: ٢.

١٦. شرح مختصر الروضة المؤلف : سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين (المتوفى : ٧١٦هـ) المحقق : عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م عدد الأجزاء : ٣

١٧. شرح مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي ١٦٣/٣ لعضد الدين عبد الرحمن الإيجي.

١٨. الفصول في الأصول المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: ٣٧٠هـ)الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م عدد الأجزاء:٤.

١٩. القطعية من الأدلة الأربعة المؤلف: محمد دمبي دكوري المحقق: -الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ عدد الأجزاء: ١

٢٠. قواطع الأدلة في الأصول المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: ٤٨٩هـ) المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ/١٩٩٩م عدد الأجزاء: ٢.

٢١. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي المؤلف: عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي (المتوفى: ٧٣٠هـ) الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: ٤

٢٢. لبرهان في أصول الفقه المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ٤٧٨هـ)

٢٣. لسان العرب (٤٥٩/١٢) لإبن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي المتوفى(٧١١هـ.)دار صار بيروت لبنان الطبعة الثالثة.

٢٤. مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

(المتوفى: ٧٢٨هـ)المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعوديةعام النشر: ١٤١٦هـ/١٩٩٥م

٢٥. المحصول في أصول الفقه المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: ٥٤٣هـ) المحقق: حسين علي اليدري – سعيد فودة الناشر: دار البيارق – عمان الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ – ١٩٩٩ عدد الأجزاء: ١

٢٦. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران (المتوفى: ١٣٤٦هـ) المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة: الثانية، ١٤٠١ عدد الأجزاء: ١

٢٧. مذكرة في أصول الفقه لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي.

٢٨. المستصفى المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: ٥٠٥هـ)

٢٩. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ)المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت عدد الأجزاء: ٥

٣٠. المسودة في أصول الفقه المؤلف: آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين عبد السلام بن تيمية (ت: ٦٥٢هـ) ، وأضاف إليها الأب، : عبد الحليم بن تيمية (ت: ٦٨٢هـ) ، ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (٧٢٨هـ)] المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر: دار الكتاب العربي عدد الأجزاء: ١

٣١. معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة المؤلف: محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني الناشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤٢٧ هـ عدد الأجزاء: ١

٣٢. مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ٥٥٢/١ لأبو عبدالله محمد بن أحمد الحسني التمساني.

٣٣. مفهوم المخالفة وتطبيقاته في كتاب عمدة الأحكام لدكتور إبراهيم زبير ص/٥٤.

٣٤. مفهوم الموافقة وموقف الأصوليين منه :لدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني.

٣٥. الْمُهَذَّبُ فِي عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ (تحريرٌ لمسائِلِه ودراستها دراسةً نظريَّةً تطبيقيَّةً) المؤلف: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة دار النشر: مكتبة الرشد – الرياض الطبعة الأولى: ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩

الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣معدد الأجزاء:١

٣٦. الوَاضِح في أصُولِ الفِقه المؤلف: أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، (المتوفى: ٥١٣هـ) المحقق: الدكتور عَبد الله بن عَبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م عدد الأجزاء: ٥

٣٧. الوجيز في أصول الفقه الإسلامي لدكتور محمد الزحيلي ٣٠٢/٢.

فهرس المحتويات:

Contents

استهلال.....٣
المقدمة. ٥
أهمية الموضوع وأسباب اختياره ٧
أهداف الموضوع. ٨
أسئلة البحث. ٩
مشكلة البحث.....١٠
الدراسات السابقه.....١٠
المنهج المتبع للبحث.....١١
هيكل البحث.....١٢
المبحث الأول :حقيقة المفهوم وأقسامه ، وفيه ثلاثة مطالب: ١٤
المطلب الأول : تعرف المفهوم لغة. ١٤
المطلب الثاني :تعريف المفهوم اصطلاحا.....١٤
المطلب الثالث : أقسام المفهوم.....١٦
ألمبحث الثاني: حقيقة مفهوم الموافقه .وأسماؤه،وفيه مطلبان : ١٧
المطلب الأول : تعريف مفهوم الموافقه: ١٧
المطلب الثاني : أسماء مفهوم الموافقه ١٩
المبحث الثالث : أنواع مفهوم الموافقه ٢١
المبحث الرابع : حجية مفهوم الموافقه ٢٣
المبحث الخامس: شروط مفهوم الموافقة ٢٦
المبحث السادس: حقيقة مفهوم المخالفه ،وأسماؤه،وفيه مطلبان: ٢٧
المطلب الأول: تعريف مفهوم المخالفه. ٢٧

المطلب الثاني : أسماء مفهوم المخالفة..... ٢٩
المبحث السابع: أنواع مفهوم المخالفه..... ٣٠
المبحث الثامن: حجية مفهوم المخالفة ٣٢
المبحث التاسع: شروط مفهوم المخالفة ٣٧
الخاتمة ٤٠
النتائج..... ٤١
التوصيات ٤٢
الفهارس العامة..... ٤٣
فهرس الآيات القرآنية ٤٤
فهرس الأحاديث..... ٤٧
فهرس الأعلام..... ٤٨
فهرس المصادر والمراجع ٤٩
فهرس المحتويات: ٥٤